Artículo 2.- ENCARGAR a la Dirección General de Artesanía del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la difusión, implementación y supervisión del cumplimiento de la presente estrategia.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución viceministerial y su Anexo en el Portal Web Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MADELEINE ROSA MARIA BURNS VIDAURRAZAGA
Viceministra del Viceministerio de Turismo

2386101-1

CULTURA

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Biblioteca Nacional del Perú

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2025-MC

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 11 de la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú es un organismo público adscrito al citado Ministerio; y, se regula de conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sus normas y correspondiente Reglamento de Organización y Funciones conforme al ordenamiento jurídico de la descentralización;

Que, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley Nº 30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, ésta última es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, con personería jurídica pública, autonomía económica, administrativa y financiera; y, es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas;

Que, los numerales 40.1 y 40.3 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley Nº 27444), contempla que *"los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva aprobada mediante Decreto Supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, por Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos"*; y, que *"los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la determinación de los derechos de tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normatividad vigente"*;

Que, el artículo 43 del TUO de la Ley Nº 27444 dispone que todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que comprende, entre otros, todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal; y, la relación de los servicios prestados en exclusividad, siendo los requisitos y condiciones para la prestación de dichos servicios, fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo al artículo 44 del TUO de la Ley Nº 27444, en concordancia con el artículo 18 de los Lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA, aprobados por la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM-SGP, el TUPA de las Entidades del Poder Ejecutivo (incluyendo los organismos públicos) se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el titular del Sector;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1203, Decreto Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, se crea el SUT como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización del TUPA, así como el repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, con su correspondiente información sustentatoria, formulados por las entidades de la Administración Pública; asimismo, por Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1203, estableciéndose disposiciones para el desarrollo, registro, integración y optimización del proceso de elaboración, aprobación y publicación de los TUPA que compendian los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, a través del SUT, a cargo de las entidades de la Administración Pública;

Que, por otro lado, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2020-MC se modifican diversos artículos del Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2006-ED; entre estos, el artículo 60, referido al servicio prestado en exclusividad "Emisión de certificado de bien mueble no perteneciente Patrimonio Cultural de la Nación con fines de exportación", a ser emitido por el organismo competente que descarte su condición de bien mueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 16 de la Ley Nº 31253, Ley que regula el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú como instrumento para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital nacional, establece que la Biblioteca Nacional del Perú es responsable de la emisión de la constancia de depósito legal, previo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 15 de la citada ley;

Que, el artículo 13 de la Ley Nº 31893, Ley de medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y la lectura; establece que las editoriales de libros tienen derecho al reintegro tributario equivalente al impuesto general a las ventas (IGV) consignado separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos destinados a la producción de libros y productos editoriales afines; y, que el reintegro tributario es efectivo de acuerdo con lo que disponga el reglamento de la Ley Nº 31893;

Que, el numeral 16.2 del artículo 16 del Reglamento sobre las medidas estratégicas para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y la lectura, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 31893, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2024-MC, establece que la Biblioteca Nacional del Perú emite la constancia de producción de libros y/o productos editoriales afines mediante servicio prestado en exclusividad;

Que, el literal b) del numeral 5.1 del artículo 5 del Reglamento de los beneficios tributarios previstos en la Ley Nº 31893, Ley de medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y de la lectura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 058-2024-EF, establece entre otras condiciones para obtener el reintegro tributario *"Tener una constancia emitida por la BNP que acredite la producción de libros y productos afines, así como la vinculación de los bienes y servicios materia del beneficio en la producción de aquellos"*;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 164-2020-PCM, se aprueba el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control, a cargo de las entidades de la Administración Pública; asimismo, el numeral 7.1 del artículo 7 del citado Decreto Supremo, establece que conforme al numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley

Nº 27444, las entidades de la Administración Pública incorporan el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control, en sus respectivos TUPA, sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2024-JUS, se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública;

Que, por otra parte, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece que, por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas, se fija la cuantía de las tasas; y el numeral 53.2 del artículo 53 del TUO de la Ley Nº 27444, establece que son condiciones para la procedencia del cobro de los derechos de tramitación, que estos hayan sido determinados conforme a la metodología vigente, y que estén consignados en su vigente TUPA; siendo que para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo se debe contar, además, con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, conforme a los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 del artículo 5 de los Lineamientos para elaboración y aprobación del TUPA, las entidades de la administración pública deben aprobar o modificar su TUPA, cuando: i) se requiera incorporar procedimientos administrativos y/o servicios prestados en exclusividad al TUPA vigente, debido a la aprobación de una ley, decreto legislativo u otra norma de alcance general que disponga el establecimiento o creación de los procedimientos y/o servicios antes referidos; ii) se trate de la modificación de procedimientos administrativos y/o servicios prestados en exclusividad en los que se produzca uno o más de los siguientes supuestos: el incremento de requisitos, aumento del plazo máximo de atención, incremento del monto de derecho de tramitación, un cambio en la calificación de aprobación automática a evaluación previa o de silencio administrativo positivo a silencio administrativo negativo, en el caso de procedimientos administrativos; y, iii) como resultado de un proceso de simplificación administrativa o modernización institucional;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 013-2020-MC, se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Biblioteca Nacional del Perú, el cual consta de cuatro (4) procedimientos administrativos;

Que, con el Memorando Nº 000942-2024-BNP-GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Biblioteca Nacional del Perú remite el Informe Técnico Nº 000014-2024-BNP-GG-OPP-UMOD de su Unidad Funcional de Modernización, adjuntando el Informe Técnico Sustentatorio del nuevo Texto Único de Procedimiento Administrativos — TUPA de la Biblioteca Nacional del Perú, a través de los cuales se sustenta la procedencia de la aprobación de un nuevo TUPA de la Biblioteca Nacional del Perú, en aplicación de los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 del artículo 5 de los Lineamientos para elaboración y aprobación del TUPA, con dos (2) procedimientos administrativos y dos (2) servicios prestados en exclusividad;

Que, de acuerdo al sub numeral 17.1.1 del numeral 17.1 del artículo 17 de los Lineamientos para elaboración y aprobación del TUPA, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de sus competencias, han emitido opinión favorable sobre la propuesta del nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Biblioteca Nacional del Perú, a través del Informe Nº D000148-2024-PCM-SSSAR y el Informe Nº 0167-2024-EF/61.01, respectivamente;

Que, asimismo, a través del Memorando Nº 001549-2024-OGPP-SG/MC y el Informe Nº 001229-2024-OGAJ-SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura, respectivamente, emitieron su opinión favorable para continuar con la tramitación de la aprobación del nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Biblioteca Nacional del Perú;

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1565, que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, establece al análisis de calidad de regulatoria de procedimientos administrativos Ex ante, Ex Post y Stock, como un instrumento de mejora de la calidad regulatoria, que tiene por finalidad identificar, eliminar y/o simplificar aquellos procedimientos administrativos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento;

Que, en virtud al literal f) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1565, Decreto Legislativo que aprueba a la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2025-PCM, las entidades públicas están exceptuadas de presentar expediente de Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, en el supuesto de corresponder al TUPA, su modificación, actualización o simplificación de los procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad compendiados en el citado instrumento de gestión;

Que, en consecuencia, corresponde aprobar el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA- de la Biblioteca Nacional del Perú propuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 29565, Ley que crea el Ministerio de Cultura y su modificatoria; en la Ley Nº 30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú; en el Decreto Legislativo Nº 1565, que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria; en el Decreto Legislativo Nº 1203, Decreto Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad; en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF; y, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Biblioteca Nacional del Perú

Aprobar el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Biblioteca Nacional del Perú, que contiene los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en el Anexo Único que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Aprobación del derecho de tramitación

Aprobar los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Publicación

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de la presente norma y su Anexo en el portal web del Diario Oficial El Peruano, en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en las sedes digitales del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura) y de la Biblioteca Nacional del Perú (www.gob.pe/bnp), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Cultura y el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Disposiciones para los procedimientos administrativos en trámite

Los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad iniciados con anterioridad a

la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, continúan su trámite conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2020-MC.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación

Derogar el Decreto Supremo Nº 013-2020-MC, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Biblioteca Nacional del Perú.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinticinco.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

FABRICIO ALFREDO VALENCIA GIBAJA
Ministro de Cultura

JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ
Ministro de Economía y Finanzas

* El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, sección Normas Legales.

2386090-1

DEFENSA

Modifican la R.D. Nº 558-2023 MGP/DICAPI, mediante la cual se establecen áreas acuáticas de fondeaderos para las distintas clases de naves, de acuerdo a su tipo, clase de cargamento y operaciones a realizar, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Talara; y dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 222-2025 MGP/DICAPI

14 de marzo del 2025

Visto, el Informe de Evaluación Técnica N° 448-2024-DGAA-OCUAA de fecha 5 de julio del 2024, del Jefe del Departamento de Gestión de Áreas Acuáticas de la Dirección del Ambiente Acuático de esta Dirección General.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 1587-2018 MGP/DGCG de fecha 3 de diciembre del 2018, se resolvió establecer las áreas de fondeaderos, de acuerdo a lo detallado en los anexos del “A” a la “E”, que forman parte integrante de la citada Resolución Directoral, para las distintas clases de embarcaciones o naves, según su tipo, estado, clase de cargamento y operaciones a realizar en la jurisdicción de las Capitanías de Puerto de Zorritos, Talara, Paita, Pimentel y Salaverry; asimismo, indica que son zonas prohibidas para la navegación, operación de pesca, extracción, prácticas deportivas y de recreo para cualquier tipo de embarcación o nave;

Que, el Anexo “B” de la Resolución Directoral Nº 1587-2018 MGP/DGCG de fecha 3 de diciembre del 2018, contiene la delimitación y coordenadas de las zonas de fondeo para las distintas clases de naves de acuerdo a su tipo, clase de cargamento y operación que realizan bajo la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Talara;

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 558-2023 MGP/DICAPI de fecha 19 de setiembre del 2023, se resolvió dejar sin efecto el Anexo “B” de la Resolución Directoral Nº 1587-2018 MGP/DGCG de fecha 3 de diciembre del 2018, así como, establecer las áreas acuáticas de los fondeaderos para las distintas clases de naves, de acuerdo a su tipo, estado, clase de cargamento y operaciones a realizar, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Talara, según anexo (I), que forma parte integrante de la precitada resolución directoral;

Que, con el Oficio Nº 1604/21 de fecha 20 de setiembre del 2023, el Capitán de Puerto de Talara, solicita que la Dirección Técnica emita el dispositivo legal modificando la zona de aligeramiento en la Bahía de Talara con las coordenadas propuestas por la empresa Petróleos del Perú S.A.,

Que, con el Oficio Nº 1677/21 de fecha 5 de octubre del 2023, el Capitán de Puerto de Talara, recomienda la modificación del área de fondeadero Nº 27, con la finalidad que las áreas de fondeadero no se superpongan con áreas acuáticas otorgadas en derecho de uso a terceros, así como por razones de seguridad;

Que, mediante el documento del visto, el Jefe del Departamento de Gestión de Áreas Acuáticas de la Dirección del Ambiente Acuático de esta Dirección General, informó que como resultado de la evaluación del Oficio Nº 1604/21 de fecha 20 de setiembre del 2023 y el Oficio Nº 1677/21 de fecha 5 de octubre del 2023, del Capitán de Puerto de Talara, se verificó que, las áreas de fondeaderos Nº 26, 27 y 28, y el área de aligeramiento de la bahía de Talara, no se superponen con áreas acuáticas otorgadas, áreas solicitadas, ni con áreas destinadas para la Defensa Nacional, asimismo indica que las mismas si se encuentra dentro de área consideradas para el desarrollo Portuario, concluyendo en comunicar a la Capitanía de Puerto de Talara el resultado de la evaluación y elevar el referido informe para las acciones correspondientes;

Que, el numeral 25 del artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, aprobado con el Decreto Supremo N° 015-2014-DE, modificado con Decreto Supremo Nº 001-2024-DE (en adelante Reglamento), establece, entre otras funciones de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, establecer los fondeaderos, sistemas de organización del tráfico acuático, canales de acceso, áreas de refugio, áreas de desguace, zonas marinas especialmente sensibles, áreas de maniobra restringida, varaderos, entre otras;

Que, el numeral (29) del artículo 14 del Reglamento dispone que las Capitanías de Puerto propondrán a la Dirección General el establecimiento de fondeaderos, sistemas de ordenamiento del tráfico marítimo, canales de acceso, zonas marinas especialmente sensibles, zonas a evitar, áreas de maniobra restringida, áreas de seguridad, y varaderos en su jurisdicción;

Que, el párrafo b) del artículo 154 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, señala que se encuentra prohibido fondear o amarrar en lugares no autorizados, o cambiar de lugar, sin autorización respectiva;

Que, en relación a las disposiciones mencionadas en el párrafo precedente, mediante el Oficio Nº 1604/21 de fecha 20 de setiembre del 2023 y el Oficio Nº 1677/21 de fecha 5 de octubre del 2023, el Capitán de Puerto de Talara, efectuó la recomendación para la modificación de las áreas de fondeaderos Nº 26, 27 y 28, e inclusión de la nueva zona de aligeramiento;

Que, el numeral 703.1 del artículo 703 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, dispone que los fondeaderos son áreas acuáticas de uso general, que reúnen los requerimientos acuáticos para la permanencia segura de naves en los puertos y caletas; son aprobados por la Dirección General, a propuesta de los Capitanes de Puerto, en coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú y la Autoridad Portuaria, cuando corresponda;

Que, el numeral 703.2 del artículo 703 Reglamento, refiere que la Dirección de Hidrografía y Navegación incluye la cartografía náutica la delimitación geográfica de las áreas acuáticas consideradas fondeaderos;

Que, el literal (d) del artículo 705 del precitado Reglamento, establece que los fondeaderos deberán estar alejados de los canales de acceso de navegación y de instalaciones acuáticas;

Que, mediante el Oficio Nº 2067/32 de fecha 15 de agosto del 2024, la Dirección de Hidrografía y Navegación,